

1504659-07.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Welbert e Alef pela prática do roubo majorado.

Neste sentido, é seguro o crivo do contraditório.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 5/8, auto de exibição e apreensão de fls. 61/62, de avaliação de fls.

57/58, de entrega de fls. 59/60 e termos de depoimento de fls. 11/14.

A autoria também restou comprovada, uma vez que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504659-07.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504659-07.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2054998/2022 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 23258140 - 10º

D.P. PENHA DE FRANCA, 2054998 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELBERT APARECIDO RODRIGUES MOREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

ALEF BARBOSA DE JESUS e WELBERT APARECIDO RODRIGUES MOREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 157, §2º, II e §2º-A, I, todos do Código Penal, porque no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 20 horas e 30 minutos, na Rua Quarunas, 46, bairro Cangaíba, previamente ajustados entre si, subtraíram para eles, mediante grave ameaça perpetrada com arma de fogo contra a vítima Erenilson de Souza Silva, o automóvel Nissan Versa Sense CVT, de placas BZR9B76.

Após o recebimento da denúncia (fls. 149/150), o acusado foi pessoalmente citado (fls.166) e apresentou resposta à acusação às fls. 174.

Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida instrução criminal, momento em que foram ouvidas as testemunhas e a vítima e realizados os interrogatórios dos réus.

Ao final realizaram-se os debates.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente, vez que ao final da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade dos acusados Welbert e Alef pela prática do roubo majorado.

Neste sentido, é seguro o crivo do contraditório.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 5/8, auto de exibição e apreensão de fls. 61/62, de avaliação de fls. 57/58, de entrega de fls. 59/60 e termos de depoimento de fls. 11/14.

A autoria também restou comprovada, uma vez que foi preso em flagrante delito (fls. 4)

A vítima Erenilson de Souza Silva relatou que na data dos fatos estava saindo de carro com sua esposa e filhos para comemorar seu aniversário, quando dois indivíduos se aproximaram e anunciaram o assalto. O indivíduo que estava portando arma de fogo, identificado como Welbert, ameaçou o declarante e seus filhos dizendo que se não entregasse o veículo mataria todos. Ao entregar o carro aos roubadores, estes entraram no veículo e empreenderam fuga. Seu vizinho, Alex, observou toda a ação delitiva, e assim que Welbert e Alef saíram, encostou com seu veículo e falou para o declarante entrar no carro. Ato contínuo, passaram a perseguir os roubadores, enquanto ligava para a Polícia Militar. Em dado momento, na Avenida Governador Carvalho Pinto, sentido Penha, avistou a viatura da Polícia Militar e solicitou apoio. Em seguida, os policiais foram ao encalço dos roubadores e conseguiram abordá-los e recuperar o veículo Nissan Versa.

As testemunhas policiais Lincoln Antunes de Oliveira e Pablo Fernandes Oliveira relataram que estavam em patrulhamento de rotina pela Avenida Governador Carvalho Pinto quando Erenilson de Souza Silva, que estava de passageiro no veículo Montana, aproximou-se e informou que 2 indivíduos armados haviam roubado seu veículo Nissan Versa Branco, sendo certo que os roubadores estavam trafegando um pouco atrás da viatura. Assim, foram em direção aos roubadores, posteriormente identificados como Welbert Aparecido Rodrigues Moreira e Alef Barbosa de Jesus, abordando-os. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com Alef, mas Welbert possuía, em sua cintura, um revólver calibre 38 com a numeração raspada e 6 munições integras. Interrogado, o réu Welbert confessou o delito

Interrogado, o réu Alef também confessou o delito.

Os relatos das testemunhas e das vítimas devem ser aceitos, porque não conheciam os réus antes dos fatos e não tinham motivos para incriminá-los falsamente.

Presentes a causa de aumento da arma de fogo, considerando sua apreensão (fls. 61/62) e o laudo pericial realizado atestando sua aptidão para realizar disparos (fls. 180/185), bem como a do concurso de agentes, evidenciada nos relatos das vítimas e dos policiais.

Como se vê, as provas amealhadas aos autos são seguras e harmônicas, deixando patentes autoria e materialidade do crime, assim como a presença das majorantes previstas no artigo 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, motivos pelos quais a condenação é medida de rigor, na ausência de excludentes. Passo, portanto, a fixação da pena.

ALEF:

Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, considerando a ausência de elementos que justifiquem o aumento nesta fase, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, verifico a presença da agravante referente a reincidência (Alef - condenação por receptação pela 25ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo - certidão de fls. 86), que compenso nesse momento com a confissão.

Na terceira fase de fixação da pena, verifico a presença da causa especial de

aumento do emprego de arma de fogo, de modo que exaspero a reprimenda em 2/3, perfazendo um total de 06 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Em que pese a existência de mais causas de aumento, as duas estão previstas na parte especial, devendo prevalecer a que mais aumente, nos termos do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal:

"A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua."

Ausentes outras causa que modifiquem a pena, torno-a definitiva.

WELBERT:

Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal, diante da presença de maus antecedentes (certidão de fls. 88/89) fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em seguida, verifico a presença da agravante referente a reincidência (Welbert - condenação por roubo pela 10ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo - certidão de fls. 89/90), mas compenso-a com a confissão do réu em juízo.

Na terceira fase de fixação da pena, verifico a presença da causa especial de aumento do emprego de arma de fogo, de modo que exaspero a reprimenda em 2/3, perfazendo um total de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e dez dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Em que pese a existência de mais causas de aumento, as duas estão previstas na parte especial, devendo prevalecer a que mais aumente, nos termos do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal:

"A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua."

Ausentes outras causa que modifiquem a pena, torno-a definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno os RÉUS WELBERT APARECIDO RODRIGUES MOREIRA e ALEF BARBOSA DE JESUS às penas de seis anos e oito meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa e 07 (sete) anos, nove meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, respectivamente, como incursos nos artigos 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal. O regime inicial será fechado, considerando que são reincidentes, sendo este o único compatível para a correta prevenção e repressão ao crime praticado.

Vedado aos réus o apelo em liberdade, pois ainda presentes os pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal, eis que a custódia cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mormente agora diante da presente sentença condenatória.

Recomendem-se os réus nos cárceres em que se encontram.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Intimem-se os réus nas unidades prisionais em que se encontram.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA